

1500742-76.2022.8.26.0196

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... em local já conhecido como ponto de tráfico de drogas. Realizaram a abordagem dos indivíduos, sendo submetidos a busca pessoal, e localizaram com José Augusto duas porções de maconha. O acusado ficou bastante agressivo e teve que ser amarrado. Em audiência, o policial David confirmou o relato prestado na delegacia, confirmando que José afirmou que as porções eram para seu uso.

De ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500742-76.2022.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500742-76.2022.8.26.0196

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3013010/2022 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 23157888 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jose Augusto Lemos de Souza

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, parágrafo 3º, da Lei nº 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito é incontestada frente aos documentos de fls. 01/02, 04 e 08/10, apresentando a substância apreendida resultado positivo para maconha.

A autoria atribuída ao réu, por sua vez, é indubitosa.

Em ambas as fases, José confirmou que as duas porções de maconha apreendidas se destinavam a seu uso e que pagou R\$ 10,00 por cada uma.

Já os policiais militares Carlos Henrique da Silva Santos e David de Oliveira Santos relataram que realizavam patrulhamento pelo bairro Jardim Paulistano e que pela rua Clodomiro Ferreira da Silva, altura do numeral 801, avistaram quatro indivíduos, sendo dois maiores e dois menores de idade, em local já conhecido como ponto de tráfico de drogas. Realizaram a abordagem dos indivíduos, sendo submetidos a busca pessoal, e localizaram com José Augusto duas porções de maconha. O acusado ficou bastante agressivo e teve que ser amarrado. Em audiência, o policial David confirmou o relato prestado na delegacia, confirmando que José afirmou que as porções eram para seu uso.

De fato, os policiais militares foram firmes ao relatar a apreensão de drogas na posse do acusado, bem como que ele confessou que se destinavam ao seu consumo. De se ressaltar que perfeitamente válidos e dignos de crédito os depoimentos dos policiais militares, em conformidade com as demais provas dos autos e inexistindo indícios que demonstrem a intenção de incriminar gratuitamente o acusado, notadamente porque efetuavam fiscalização rotineira. Aliás, nesse sentido é a orientação recente do STJ, in verbis: "Para afastar-se a presumida idoneidade dos policiais militares (ou ao menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos ou que esteja demonstrada alguma desavença com o réu, seria o bastante para torná-los suspeitos, pois seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes" (STJ, Decisão monocrática HC 542127, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação 29/10/2019).

Com efeito, ao contrário do suscitado pela Defensoria Pública, não se cogita de atipicidade da conduta, certo que o usuário de drogas, ao praticar a conduta, não prejudica somente a si mesmo, mas também a toda a coletividade, ao colocar a saúde pública em perigo. Neste sentido a jurisprudência, in verbis:

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Independentemente da quantidade de drogas apreendidas, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. 3. Para a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo fator decisivo na difusão dos tóxicos. 4. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do

delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Recurso em habeas corpus não provido." (STJ Recurso em Habeas Corpus nº 35.920, Min. Rel. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, publ. DJe: 29/05/2014).

Assim, não há dúvidas de que José trazia consigo, para consumo pessoal, 5,62 gramas de maconha sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pelo que de rigor sua responsabilização penal pelo delito de porte de entorpecentes.

O réu é primário. Contudo, conta com condenação pendente por porte de entorpecente para uso, além de já ter sido beneficiado com a transação penal em razão do mesmo crime. Conta com as atenuantes da confissão e da menoridade.

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal, fixo-lhe a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, pelo prazo de 02 meses, com base no artigo 28, inciso III, da Lei nº 11.343/06, ressaltando-se que o próprio acusado, em audiência, manifestou interesse em se submeter a tratamento contra a dependência toxicológica.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra JOSÉ AUGUSTO LEMOS DE SOUZA, qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO à medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, pelo prazo de 02 meses, com base no artigo 28, inciso III, da Lei nº 11.343/06.

P. R. I. C.

Franca, 21 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA